

0000263-05.2018.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/09/2022

... Criminal. Peticionário condenado por tráfico e associação para o tráfico. Arts. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III e 35, da Lei Antidrogas. Pleito de afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas. Proximidade do local de tráfico a uma creche comprovada por meio de laudo pericial. Distância de duzentos e cinquenta metros que se enquadra no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000263-05.2018.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000263-05.2018.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Roberto de Oliveira Lima

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

GUSTAVO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia (fls. 190/192) e o aditamento (fls. 292/294), no dia 12 de abril de 2018, por volta das 09h00, na Rua Winston Churchill, nº 143, Vila Comercial, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, nas imediações de estabelecimento de ensino e de sede de entidade social, trouxe consigo, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 14,58g (catorze gramas e cinquenta e oito centigramas) da substância conhecida como maconha, que contém Tetrahydrocannabinol (THC), constante na Lista F2 da Portaria ANVISA 344/98, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, exame químico de entorpecente de fls. 17/19, laudo pericial grafotécnico de fls. 52/55 e laudo pericial de objetos de fls. 59/62 e 82/87.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o denunciado colocou a droga supracitada dentro de sua mochila, com a finalidade de entregá-la ao consumo de terceiros, e dirigiu-se a uma praça desta cidade, nas proximidades da Escola Estadual Monsenhor

Sarrion e da instituição social denominada Casa do Aprendiz Cidadão, onde há fluxo de crianças e adolescentes.

Todavia, policiais militares que faziam patrulhamento pelo local observaram que o acusado apresentou nervosismo ao ver a viatura policial e decidiram abordá-lo. No interior da mochila de Gustavo, encontraram a substância entorpecente e a quantia de R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais).

Em poder do réu, localizaram, ainda, uma folha de caderno contendo anotações relativas à contabilidade do tráfico, uma tesoura com resquícios de drogas e um aparelho celular, com conteúdo relativo ao comércio ilícito (fls. 12/13).

Em audiência de custódia, o acusado teve sua prisão em flagrante substituída por medidas cautelares diversas (fls. 177/178), expedindo-se alvará de soltura (fls. 175/176).

A denúncia (fls. 190/192), veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/178) e foi recebida em 31 de outubro de 2019 (fls. 198).

Citado (fls. 239), o réu, assistido por Defensor constituído (fls. 167), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 244/247).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 252).

Instaurou-se incidente de sanidade mental (fls. 281/282).

O Ministério Público apresentou aditamento à denúncia (fls. 292/294), que foi recebido no dia 09 de outubro de 2020 (fls. 295).

O réu foi novamente citado (fls. 303) e respondeu à acusação (fls. 311/315).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia aditada foi confirmado (fls. 322).

Durante a instrução processual (fls. 281/282 e 333/334), foram ouvidas 02 (duas) testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado, sendo os depoimentos registrados por gravação audiovisual.

Nos debates orais, também captados por gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, aplicando-se a causa de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/03 (fls. 333/334).

O Defensor, na sua manifestação final, por memoriais escritos (fls. 340/349), postulou a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/03 (tráfico privilegiado), a imposição do regime aberto para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade e a substituição desta por restritiva de direitos.

Declarou-se a preclusão do exame pericial de sanidade mental do acusado (fls. 364).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/06) e de exibição e apreensão (fls. 12/13), dos laudos de exames químico toxicológico (fls. 17/19) e de objetos (fls. 52/55, 59/62 e 82/87), das fotografias de fls. 14/15 e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 17/19) demonstra a natureza entorpecente da substância descrita, que contém Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Não há dúvida de que a droga estava sob a posse do denunciado, pois as declarações das testemunhas, policiais militares, e do próprio acusado, ouvidos sob o contraditório (fls. 281/282 e 333/334), convergiram nesse sentido.

A testemunha Abel Cavalcante Serafim (fls. 281/282 e 333/334), policial militar, informou que, no dia do fato, estava, juntamente com seu colega de ofício, em patrulhamento perto da Escola Estadual Monsenhor Sarrion, quando avistaram o denunciado sentado no banco da praça com uma mochila nas costas. Gustavo, ao notar a presença da guarnição policial, demonstrou nervosismo, e foi abordado. Em revista, os milicianos encontraram dentro da mochila, em uma necessaire, drogas e, na carteira do réu, R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) e uma folha de

caderno com anotações. Indagado, o acusado alegou ser usuário de maconha, mas, posteriormente, afirmou que comprava drogas em grande quantidade e socorria seus amigos, vendendo e aferindo pequeno lucro. Quanto às anotações encontradas com o denunciado, inicialmente, ele afirmou que eram referentes a compra e venda de relógios, mas, depois, admitiu que eram relativas à venda de drogas. Por fim, o policial afirmou que o local da abordagem é comumente frequentado pelos estudantes da referida escola.

A testemunha Altieres Sílvia Marques da Silva (fls. 281/282 e 333/334), policial militar, reprisou as declarações prestadas por Abel, só acrescentado que, além da escola, o local da abordagem também é próximo da Casa do Aprendiz Cidadão (CAC), lugar no qual adolescentes fazem curso para capacitação laboral. Salientou que, embora o acusado tenha alegado que as anotações encontradas consigo eram referentes a vendas de relógios, os valores eram incompatíveis com o comumente praticado. Não há motivo para afastar a credibilidade do relato das testemunhas.

Lembre-se que a condição funcional das testemunhas, como policiais militares, não diminui o valor de suas declarações se não houver indícios de que tenham mentido. Neste sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

(...) carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie incorrente (...). (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).

No caso, não há indício algum de que os policiais militares tenham mentido, tampouco de que possuíssem motivos para tanto.

Por outro lado, o acusado, ao ser interrogado (fls. 333/334), afirmou que, no dia do fato, estava sentado na praça, aguardando o horário para entrar no curso que fazia no CAC (Casa do Aprendiz Cidadão), fumando um cigarro de maconha, quando foi abordado por policiais militares, os quais, encontraram consigo droga, uma tesoura e uma folha com anotações. Confessou a propriedade da droga, alegando, porém, que era para seu consumo. Ainda, ressaltou que costumava comprar drogas no Parque do Povo, nesta cidade, e depois compartilhava com amigos, negando auferir lucro com tal compartilhamento. Quanto às anotações, contou que eram referentes a venda de relógios, negando relação com tráfico de drogas. Por fim, afirmou que, após sua esposa engravidar, parou de consumir substâncias entorpecentes.

Entretanto, em que pese a negativa do acusado, o laudo pericial de fls. 203/229, realizado no aparelho celular apreendido com ele, demonstra que Gustavo comercializava drogas.

Extraíram-se, do referido aparelho, as seguintes mensagens trocadas entre o acusado, via aplicativo WhatsApp, com uma pessoa identificada como Mavi Xavier (fls. 209/210):

Acusado:Chegou uma maconha para mim nervosa

Mavi Xavier:Quantos?

Acusado:25 / 70 reais

Acusado:50 / 140 reais

Acusado:tu vê o cheiro dela / Da até vontade de comer / Cheirosa

Mavi Xavier:Tem como fzr nem 15 Mn?

Acusado:15zao se fala? Da sim

No dia seguinte à negociação acima descrita, o acusado indaga Mavi Xavier (fls. 210/211):

Acusado:vai querer os 15zao não

Mavi Xavier:To sem agr

Acusado:Ah sim / Tendeu / Quiser pegar e depois me dar é isso mesmo / Quiser pegar até umas 25 ou 50 / Pra pagar depois / Aí vai de tu entendeu?

Em outra ocasião, o mesmo usuário, Mavi Xavier, em conversa com o acusado pergunta

(fls. 214):

Mavi Xavier:Ou não tem como se trazer 15 quinta eu te dou / tenho 5 agr aqui

Acusado:Levo sim / Onde se tá?

Ainda, em diálogo estabelecido com uma pessoa identificada como Laara Mendes, essa pergunta ao acusado se ele pode socorrê-la (fls. 222/223):

Acusado:25 e 50 está tendo dmr / Depois te dou um experimento

Laara Mendes:Mais eu vo quere / Simm guu

Acusado:Salv Lara / Posso corta suas 25?

Laara Mendes:Opree / É quanto \$\$ guuu

Acusado:70 as 25

Laara Mendes:demrouuu

Posteriormente, o acusado novamente entra em contato com Laara Mendes e a indaga sobre a compra (fls. 224/225):

Laara Mendes: Eu tava sem beck mano / A neguinha armo p mim ontem

Acusado:Mais posso levar ainda as 25? / Estava atraís de uma balança / Pra poder pesar

Laara Mendes:Então mano / Deixa mais p frente

Acusado:Lara vai querer mesmo não / Já tinha cortado, agora vai ficar aqui parado, perigoso secar

Laara Mendes:segura, aí dia 20 se me dar

Acusado:Se quiser pagar em duas vezes tbm

Em que pese a negativa do acusado, não há dúvida de que ele vendia droga a terceiros, pois, como se constata dos relatos acima, comercializava o entorpecente em quantidades pré-definidas, com valores estabelecidos, negociando, inclusive, pagamento posterior ou parcelado (fls. 225).

O laudo pericial de fls. 59/62 evidencia que a tesoura e a necessary, encontradas no interior da mochila do acusado, continham vestígios de maconha.

Ainda, pelo exame grafotécnico realizado na folha de caderno localizada com o denunciado (fls. 52/55), constatou-se que as anotações partiram do punho do fornecedor de padrões Gustavo Roberto de Oliveira Lima.

A versão prestada pelo réu sobre essas anotações não convence, pois carece de respaldo probatório e, aliás, nenhum relógio foi localizado sob a posse de Gustavo. Embora a quantidade de droga apreendida seja pequena, 14,58g (catorze gramas e cinquenta e oito centigramas), as mensagens trocadas entre o acusado e terceiras pessoas, o encontro de petrechos (tesoura), com resquícios de maconha, e de dinheiro, sem origem lícita comprovada, e as declarações das testemunhas colhidas sob o contraditório demonstram que o réu estava comercializando substâncias entorpecentes.

Ao levar consigo drogas destinadas ao fornecimento a terceiros, o acusado praticou ação abstratamente prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Aplica-se o aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pois Gustavo foi abordado com drogas e petrechos nas imediações da Escola Estadual Monsenhor Sarrion e da Casa do Aprendiz Cidadão (CAC), conforme declarado pelas testemunhas e pelo próprio acusado, os quais afirmaram que tais estabelecimentos de ensino estão a cerca de 200m (duzentos metros) a 300m (trezentos metros) do local do fato (fls. 333/334).

Ressalte-se que a distância se enquadra no conceito de proximidade, para fim de incidência da majorante. Neste sentido:

Revisão Criminal – Tráfico de entorpecentes – Pretensão à desconstituição do julgado com fundamento no art. 621, inciso I do CPP – Ausência de contrariedade à evidência dos autos – Condenação por tráfico ilícito de drogas amparada nas provas produzidas durante a persecução penal – Inexistência de ofensa ao texto expresso na lei penal – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Conjunto probatório que confirma o intuito mercantil – Afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 – Descabimento – Proximidade do local de tráfico a duas escolas e uma praça – Distância de duzentos metros que se enquadra no conceito de "proximidade" – Ação revisional improcedente. (TJSP; 4º Grupo de Direito Criminal. Revisão Criminal 0047174-44.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Juscelino Batista; j.13/04/2021;).

Revisão Criminal. Peticionário condenado por tráfico e associação para o tráfico. Arts. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III e 35, da Lei Antidrogas. Pleito de afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas. Proximidade do local de tráfico a uma creche comprovada por meio de laudo pericial. Distância de duzentos e cinquenta metros que se enquadra no conceito de "proximidade". Revisão criminal improcedente. (TJSP; 4º Grupo de Direito Criminal; Revisão Criminal 0022164-32.2018.8.26.0000; Relator: Desembargador Reinaldo Cintra; j. 06/02/2020). Desnecessário verificar se o acusado visava a fornecer drogas para os estudantes matriculados naquelas unidades de ensino, pois a causa de aumento de pena possui natureza objetiva. Basta que o crime seja praticado nas imediações de escola, pois essa circunstância, por si só, expõe estudantes a maior risco. Neste sentido: (...) Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes. (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no HC 488.403/SP; Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; j. 19/03/2019; DJe 08/04/2019). De outra banda, o réu é tecnicamente primário e não há prova de que integre organização criminosa, nem de que se dedique à atividade ilícita. Sendo assim, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, § 4º, combinado com o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem da sanção, consigno que o réu confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, III, d, CP) (fls. 333/334) e possuía menos de 21 (vinte e um) anos à data do fato (art. 65, I, CP). Entretanto, não é possível atenuar a sanção para patamar inferior ao mínimo legal nesta fase da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ). Por conseguinte, mantém-se as penas no patamar inicial. Na terceira etapa do cálculo, está caracterizada a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Como o tráfico de drogas foi praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), aumentam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 05 (cinco) anos e 10 (meses) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ainda nesta fase, configurada uma minorante (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), diminui-se a sanção em 1/2 (metade). Não se aplica o redutor máximo, porque existem elementos para justificar maior severidade, como as constantes negociações sobre a traficância praticada pelo acusado, conforme laudo pericial de fls. 203/229.

Com a diminuição, passam-se as sanções para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando o quantum da pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto (art. 33, § 2º, CP).

Ante o disposto no artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser

indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar GUSTAVO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, nascido aos 05/09/1997, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Janaína de Oliveira e Marcos Roberto de Lima, inscrito no Registro Geral nº 45.922.835 SSP/SP e CPF nº 469.871.528-88, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls.186) provém da venda de drogas. Assim sendo, declaro seu perdimento em favor da União (art. 63, Lei nº 11.343/06).

As circunstâncias do fato também indicam que o aparelho celular, a tesoura e a bolsa (fls. 12/13) foram utilizados na prática do crime. Por se tratar de bens inservíveis à União, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensor constituído (fls. 167).

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral, e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 17 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA